



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **DANIAL NGONGO ALIAS DAN.**
2. Tempat lahir : Elopada.
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Desember 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Kere Mareda, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 September 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : **MATIUS UMBU WOLE ALIAS MATIUS.**

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Elopada.
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Kere Mareda, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 September 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : **YOHANES BALI ATE ALIAS AMA YORDAN.**
2. Tempat lahir : Tura Baru.
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 12 Juli 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Tura Baru, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Februari 2025;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 04 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak yang diberi Nomor register 05/SKH/PID/II/2025/PN Wkb, tanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Celana Pendek kain Berwarna Abu Abu
- 1 (satu) Lembar Selendang Motif Sumba Berwarna Merah
- 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Berwarna Hitam
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek kain Berwarna Abu Abu Bertuliskan “Cardinal Casual”
- 1 (satu) Lembar baju Kemeja Berwarna Hitam
- 1 (satu) Buah Kopel Hitam Berwarna Hitam
- 1 (satu) Buah Sarung parang yang Terbuat dari kayu Johar warna Hitam Yang Dililit mempergunakan tali Nilon Sebanyak Satu Lilitan dan tali Nilon Berwarna Kuning Sebanyak satu Lilitan serta Berisi Hiasan Koin sebanyak 6 (Enam) Buah
- 1 (satu) Batang parang dengan Hulu Kariri dan Paralon Dengan sarung parang Terbuat dari kayu Johar yang dililit Dengan Mempergunakan tali Nilon berwarna Putih Sebanyak Sembilan Lilitan , kabel Sebanyak satu Lilitan ,Potongan selang Berwarnan

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Sebanyak satu Lilitan dan Lilitan tali Rapia Berwarna Hitam
Sebanyak satu Lilitan

- 1 (satu) Batang parang Dengan Hulu tanduk dan kariri
Dengan sarung parang Terbuat dari kayu nangka yang Dililit
mempergunakan Tali Rotan Sebanyak Delapana Lilitan
- 1 (satu) batang parang Dengan Hulu paralon Dan kariri
Dengan sarung parang Terbuat dari Kayu nangka yang Dililit
mempergunakan Tali rotan Sebanyak Sepuluh Lilitan
- 2 (Dua) Buah batu Kali
- 4 (Empat) Buah batu Gunung
- 2 (Dua) Batang Kayu Bekas Terbakar
- 2 (Dua) lembar Seng Bekas Terbakar
- 1 (satu) Unit rangka Sepeda Motor Bekas Terbakar
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Berwarna

Merah Bekas Terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I Daniel Ngongo alias Dan dan Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius sedangkan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan di bebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-02/N.3.20/Eoh.2/01/2025 tanggal 14 Februari 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan, pada hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2024 sekira pukul 19.00

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Kampung Tillu Mareda, Desa Pede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 18.30 Wita, saksi Phalawa Engge, saksi Orince Bili alias Nona, saksi Mince Rade Kaka alias Mama Jasmin, korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki sedang duduk di bale-bale depan rumah saksi Phalawa Engge yang beralamat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, kemudian datanglah korban Jhon Delu alias Delu, saksi Yonius Bora alias Umbu, dan saksi Yonatan Engge alias Egedengan mengatakan “aii ada orang masuk mau serang sama kita” lalu saksi Phalawa Engge menjawab “pasrah saja serahkan pada Tuhan, kau telpon polisi sekarang”, karena pada saat itu mendengar suara rebut-ribut dari arah Kampung Keremareda Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menuju ke arah rumah Phalawa Engge lalu saksi Yonatan Engge alias Egemenelpon aparat Kepolisian, pada saat itu para terdakwa dan rombongannya mendatangi rumah saksi Phalawa Engge dan berteriak “tele dana inamu” sambil melempar batu ke arah rumah saksi Phalawa Engge, kemudian saksi Phalawa Engge berlari ke kebun sedangkan saksi Orince Bili, saksi Mince Rade Kaka, saksi Yonius Bora alias Umbu, korban Jhon Delu, dan korban Agustinus Ana Mesamasuk kerumah tersebut dan bersembunyi, akan tetapi para terdakwa terus melempar batu ke arah rumah tersebut, tidak lama kemudian aparat Kepolisian datang yakni saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung sesampainya di lokasi kejadian saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim melihat di lokasi kejadian para terdakwa sedang melakukan penyerangan terhadap rumah saksi Phalawa Engge kemudian saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung memberikan tembakan peringatan akan tetapi tidak dihiraukan oleh para terdakwa dan

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



para terdakwa serta rombongannya menyerang saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim, sehingga saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim mundur, setelah itu para terdakwa kembali menyerang rumah saksi Phalawa Engge dan ada yang menyiram bahan bakar sepeda motor ke sepeda motor yang terparkir di halaman rumahnya lalu menyulut api dengan menggunakan pemantik sehingga motor yang terparkir di halaman rumah tersebut terbakar, kemudian para terdakwa yang menyiram bahan bakar di sekitar rumah milik Phalawa Engge dan menyulutnya menggunakan pemantik api sehingga rumah tersebut terbakar, bersamaan dengan terbakarnya rumah tersebut, saksi Orince Bili dan saksi Marince Pigerade Kaka keluar rumah melewati pintu belakang setelah itu disusul oleh saksi Yuniuss Bora berlari keluar rumah menuju ke arah hutan, kemudian korban Agustinus Ana Mesakeluar lompat dari rumah tersebut dan lari ke arah belakang rumah tersebut dan langsung di kejar oleh para terdakwa yang sudah memegang parang, kemudian Terdakwa II Matius Uumbu Wole mengayunkan parangnya ke arah betis kaki kiri korban Agustinus Ana Mesasehingga korban Agustinus Ana Mesaterjatuh kemudian Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Uumbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Agustinus Ana Mesaberulang kali hingga meninggal dunia, kemudian para terdakwa melihat korban Jhon Delu yang juga keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa II Matius Uumbu Wole langsung mengayunkan parangnya mengenai wajah korban Jhon Delu sehingga korban Jhon Delu terjatuh dan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Uumbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan langsung mengayunkan parangnya masing-masing ke arah korban Jhon Delu secara berulang kali hingga meninggal dunia setelah itu para terdakwa melakukan tarian ronggeng sambil berteriak “tumbang sudah jantan itu baru saya puas” dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Uumbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Agustinus Ana Mesa meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: SR.717/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 pada tanggal 27 September

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dari RSUD Waikabubak yang ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Agustinus Ana Mesa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kronologis (Pengakuan Korban):

Korban diantar oleh Polisi dalam kondisi sudah meninggal

Hasil Pemeriksaan:

1. Luka memar di pipi bagian kiri ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
2. Luka robek di leher kiri bagian atas ukuran kurang lebih panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter.
3. Luka robek di leher kiri bagian bawah ukuran kurang lebih panjang dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalaman lima sentimeter.
4. Luka robek di bahu kiri ukuran kurang lebih panjang dua puluh empat sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter.
5. Luka robek di bahu kanan ukuran kurang lebih panjang sembilan belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter, kedalaman enam sentimeter.
6. Luka robek di bahu kiri ukuran kurang lebih panjang dua puluh empat sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter.
7. Luka robek di dada kiri ukuran kurang lebih panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
8. Luka robek di siku kiri ukuran kurang lebih panjang tujuh belas sentimeter, lebar Sembilan sentimeter, kedalaman empat sentimeter.
9. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran kurang lebih panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalaman satu koma lima sentimeter.
10. Luka robek di siku kanan ukuran kurang lebih panjang delapan belas sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
11. Luka robek di punggung kiri ukuran kurang lebih panjang delapan belas koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter.

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Luka robek di pinggang kiri ukuran kurang lebih panjang Sembilan belas sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter.

13. Luka robek di betis kiri ukuran Lurang lekit pajang dua pulut enam Koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter.

14. Tampak kaki kuman yang buntung, bckas amputasi kaki dari bawah hingga lutut.

Kesimpulan:

Luka yang ada disebabkan karena benda tajam

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Uumbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Jhon Delu meninggal dunia berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: SR.716/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 tanggal 27 September 2024 dari RSUD Waikabubak yang ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Jhon Delu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kronologis (Pengakuan Korban)

Korban diantar oleh Polisi dalam kondisi sudah meninggal

Hasil Pemeriksaan:

1. Luka robek di dahi kanan ukuran kurang lebih panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter.
2. Luka lecet di pipi kiri ukuran kurang lebih panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter.
3. Luka potong di telinga kiri hingga ada sebagian daun telinga yang hilang ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.
4. Luka robek di telinga kanan ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter
5. Luka robek mulai dari pipi kanan bagian bawah hingga leher kanan atas ukuran kurang lebih panjang dua puluh dua koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter.
6. Luka robek mulai dari rahang kanan bagian bawah hingga leher kanan bagian bawah ukuran kurang lebih panjang sembilan belas



sentimeter, lebar tujuh sentimeter, kedalaman enam koma lima sentimeter.

7. Luka robek di kepala bagian bawah ukuran kurang lebih panjang enam sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman enam koma lima sentimeter

8. Luka robek di kepala bagian atas ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter.

9. Luka robek dari bahu kanan hingga punggung kanan atas ukuran kurang lebih panjang sembilan belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, kedalaman sebelas koma lima sentimeter.

10. Luka robek di punggung kanan bagian bawah ukuran kurang lebih panjang tiga belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman tiga sentimeter.

11. Luka lebam di dada kiri atas lengan kiri.

Kesimpulan:

Luka-luka yang ada disebabkan karena benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matus Umbu Wole alias Matus, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Jhon Delu meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 178/SKK/DSKR/WTG/SBD/IX/2024 pada tanggal 31 September 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Kadi Roma atas nama Cristian D. Ngindi, S.T. yang menerangkan bahwa Jhon Delu dengan NIK 5318102006820003 meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 19.30 WITA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matus Umbu Wole alias Matus, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Agustinus Ana Mesameninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 78/DP/WT/SBD/XI/2024 pada tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dede Pada atas nama Tara Ate, A.md, yang menerangkan bahwa Agustinus Ana Mesameninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 di Tillu Mareda, Dusun I, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan, pada hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Kampung Tillu Mareda, Desa Pede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 18.30 Wita, saksi Phalawa Engge, saksi Orince Bili alias Nona, saksi Mince Rade Kaka alias Mama Jasmin, korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki sedang duduk di bale-bale depan rumah saksi Phalawa Engge yang beralamat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, kemudian datanglah korban Jhon Delu alias Delu, saksi Yonius Bora alias Umbu, dan saksi Yonatan Engge alias Egedengan mengatakan “aai ada orang masuk mau serang sama kita” lalu saksi Phalawa Engge menjawab “pasrah saja serahkan pada Tuhan, kau telpon polisi sekarang”, karena pada saat itu mendengar suara rebut-ribut dari arah Kampung Keremareda Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menuju ke arah rumah Phalawa Engge lalu saksi Yonatan Engge alias Egemenelpon aparat Kepolisian, pada saat itu para terdakwa dan rombongannya mendatangi rumah saksi Phalawa Engge dan berteriak “tele dana inamu” sambil melempar batu ke arah rumah saksi Phalawa Engge, kemudian saksi Phalawa Engge berlari ke kebun sedangkan saksi Orince Bili, saksi Mince Rade Kaka, saksi Yonius Bora alias Umbu, korban Jhon Delu, dan korban Agustinus Ana Mesamasuk kerumah tersebut dan bersembunyi, akan

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



tetapi para terdakwa terus melempar batu ke arah rumah tersebut, tidak lama kemudian aparat Kepolisian datang yakni saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung sesampainya di lokasi kejadian saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim melihat di lokasi kejadian para terdakwa sedang melakukan penyerangan terhadap rumah saksi Phalawa Engge kemudian saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung memberikan tembakan peringatan akan tetapi tidak dihiraukan oleh para terdakwa dan para terdakwa serta rombongannya menyerang saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim, sehingga saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim mundur, setelah itu para terdakwa kembali menyerang rumah saksi Phalawa Engge dan ada yang menyiram bahan bakar sepeda motor ke sepeda motor yang terparkir di halaman rumahnya lalu menyulut api dengan menggunakan pemantik sehingga motor yang terparkir di halaman rumah tersebut terbakar, kemudian para terdakwa yang menyiram bahan bakar di sekitar rumah milik Phalawa Engge dan menyulutnya menggunakan pemantik api sehingga rumah tersebut terbakar, bersamaan dengan terbakarnya rumah tersebut, saksi Orince Bili dan saksi Marince Pigerade Kaka keluar rumah melewati pintu belakang setelah itu disusul oleh saksi Yuniuss Bora berlari keluar rumah menuju ke arah hutan, kemudian korban Agustinus Ana Mesakeluar lompat dari rumah tersebut dan lari ke arah belakang rumah tersebut dan langsung di kejar oleh para terdakwa yang sudah memegang parang, kemudian Terdakwa II Matius Umbu Wole mengayunkan parangnya ke arah betis kaki kiri korban Agustinus Ana Mesasehingga korban Agustinus Ana Mesaterjatuh kemudian Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Agustinus Ana Mesaberulang kali hingga meninggal dunia, kemudian para terdakwa melihat korban Jhon Delu yang juga keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa II Matius Umbu Wole langsung mengayunkan parangnya mengenai wajah korban Jhon Delu sehingga korban Jhon Delu terjatuh dan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan langsung mengayunkan parangnya masing-masing ke arah korban Jhon Delu secara berulang kali hingga meninggal

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



dunia setelah itu para terdakwa melakukan tarian ronggeng sambil berteriak “tumbang sudah jantan itu baru saya puas” dan meninggalkan tempat kejadian tersebut

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Uumbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan terjadi di halaman rumah saksi Phalawa Engge.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Uumbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Agustinus Ana Mesa meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: SR.717/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 pada tanggal 27 September 2024 dari RSUD Waikabubak yang ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Agustinus Ana Mesa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kronologis (Pengakuan Korban):

Korban diantar oleh Polisi dalam kondisi sudah meninggal

Hasil Pemeriksaan:

1. Luka memar di pipi bagian kiri ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
2. Luka robek di leher kiri bagian atas ukuran kurang lebih panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter.
3. Luka robek di leher kiri bagian bawah ukuran kurang lebih panjang dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalaman lima sentimeter.
4. Luka robek di bahu kiri ukuran kurang lebih panjang dua puluh empat sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter.
5. Luka robek di bahu kanan ukuran kurang lebih panjang sembilan belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter, kedalaman enam sentimeter.
6. Luka robek di bahu kiri ukuran kurang lebih panjang dua puluh empat sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter.
7. Luka robek di dada kiri ukuran kurang lebih panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman dua sentimeter.

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



8. Luka robek di siku kiri ukuran kurang lebih panjang tujuh belas sentimeter, lebar Sembilan sentimeter, kedalaman empat sentimeter.
9. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran kurang lebih panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalaman satu koma lima sentimeter.
10. Luka robek di siku kanan ukuran kurang lebih panjang delapan belas sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
11. Luka robek di punggung kiri ukuran kurang lebih panjang delapan belas koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
12. Luka robek di pinggang kiri ukuran kurang lebih panjang Sembilan belas sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter.
13. Luka robek di betis kiri uturan Lurang lekit pajang dua pulut enam Koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
14. Tampak kaki kanan yang buntung, bekas amputasi kaki dari bawah hingga lutut.

Kesimpulan:

Luka yang ada disebabkan karena benda tajam

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Uumbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Jhon Delu meninggal dunia berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: SR.716/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 tanggal 27 September 2024 dari RSUD Waikabubak yang ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Jhon Delu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kronologis (Pengakuan Korban)

Korban diantar oleh Polisi dalam kondisi sudah meninggal

Hasil Pemeriksaan:

1. Luka robek di dahi kanan ukuran kurang lebih panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter.
2. Luka lecet di pipi kiri ukuran kurang lebih panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter.



3. Luka potong di telinga kiri hingga ada sebagian daun telinga yang hilang ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.
4. Luka robek di telinga kanan ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter
5. Luka robek mulai dari pipi kanan bagian bawah hingga leher kanan atas ukuran kurang lebih panjang dua puluh dua koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter.
6. Luka robek mulai dari rahang kanan bagian bawah hingga leher kanan bagian bawah ukuran kurang lebih panjang sembilan belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, kedalaman enam koma lima sentimeter.
7. Luka robek di kepala bagian bawah ukuran kurang lebih panjang enam sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman enam koma lima sentimeter
8. Luka robek di kepala bagian atas ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter.
9. Luka robek dari bahu kanan hingga punggung kanan atas ukuran kurang lebih panjang sembilan belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, kedalaman sebelas koma lima sentimeter.
10. Luka robek di punggung kanan bagian bawah ukuran kurang lebih panjang tiga belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman tiga sentimeter.
11. Luka lebam di dada kiri atas lengan kiri.

Kesimpulan:

Luka-luka yang ada disebabkan karena benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Uumbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Jhon Delu meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 178/SKK/DSKR/WTG/SBD/IX/2024 pada tanggal 31 September 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Kadi Roma atas nama Cristian D. Ngindi, S.T. yang menerangkan bahwa Jhon Delu dengan NIK 5318102006820003 meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 19.30 WITA.

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Agustinus Ana Mesameninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 78/DP/WT/SBD/XI/2024 pada tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dede Pada atas nama Tara Ate, A.md, yang menerangkan bahwa Agustinus Ana Mesameninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 di Tillu Mareda, Dusun I, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua

Pertama

Bahwa ia Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan, pada hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Kampung Tillu Mareda, Desa Pede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 18.30 Wita, saksi Phalawa Engge, saksi Orince Bili alias Nona, saksi Mince Rade Kaka alias Mama Jasmin, korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki sedang duduk di bale-bale depan rumah saksi Phalawa Engge yang beralamat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, kemudian datanglah korban Jhon Delu alias Delu, saksi Yonius Bora alias Umbu, dan saksi Yonatan Engge alias Egedengan mengatakan “aii ada orang masuk mau serang sama kita” lalu saksi Phalawa Engge menjawab “pasrah saja serahkan pada Tuhan, kau telpon

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi sekarang”, karena pada saat itu mendengar suara rebut-ribut dari arah Kampung Keremareda Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menuju ke arah rumah Phalawa Engge lalu saksi Yonatan Engge alias Egemenelpen aparat Kepolisian, pada saat itu para terdakwa dan rombongannya mendatangi rumah saksi Phalawa Engge dan berteriak “tele dana inamu” sambil melempar batu ke arah rumah saksi Phalawa Engge, kemudian saksi Phalawa Engge berlari ke kebun sedangkan saksi Orince Bili, saksi Mince Rade Kaka, saksi Yunius Bora alias Umbu, korban Jhon Delu, dan korban Agustinus Ana Mesamasuk kerumah tersebut dan bersembunyi, akan tetapi para terdakwa terus melempar batu ke arah rumah tersebut, tidak lama kemudian aparat Kepolisian datang yakni saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung sesampainya di lokasi kejadian saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim melihat di lokasi kejadian para terdakwa sedang melakukan penyerangan terhadap rumah saksi Phalawa Engge kemudian saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung memberikan tembakan peringatan akan tetapi tidak dihiraukan oleh para terdakwa dan para terdakwa serta rombongannya menyerang saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim, sehingga saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim mundur, setelah itu para terdakwa kembali menyerang rumah saksi Phalawa Engge dan ada yang menyiram bahan bakar sepeda motor ke sepeda motor yang terparkir di halaman rumahnya lalu menyulut api dengan menggunakan pemantik sehingga motor yang terparkir di halaman rumah tersebut terbakar, kemudian para terdakwa yang menyiram bahan bakar di sekitar rumah milik Phalawa Engge dan menyulutnya menggunakan pemantik api sehingga rumah tersebut terbakar, bersamaan dengan terbakarnya rumah tersebut, saksi Orince Bili dan saksi Marince Pigerade Kaka keluar rumah melewati pintu belakang setelah itu disusul oleh saksi Yunius Bora berlari keluar rumah menuju ke arah hutan, kemudian korban Agustinus Ana Mesakeluar lompat dari rumah tersebut dan lari ke arah belakang rumah tersebut dan langsung di kejar oleh para terdakwa yang sudah memegang parang, kemudian Terdakwa II Matius Umbu Wole mengayunkan parangnya ke arah betis kaki kiri korban Agustinus Ana Mesasehingga korban Agustinus Ana Mesaterjatuh kemudian Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan,

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Agustinus Ana Mesaberulang kali hingga meninggal dunia, kemudian para terdakwa melihat korban Jhon Delu yang juga keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa II Matius Umbu Wole langsung mengayunkan parangnya mengenai wajah korban Jhon Delu sehingga korban Jhon Delu terjatuh dan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan langsung mengayunkan parangnya masing-masing ke arah korban Jhon Delu secara berulang kali hingga meninggal dunia setelah itu para terdakwa melakukan tarian ronggeng sambil berteriak “tumbang sudah jantan itu baru saya puas” dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Agustinus Ana Mesa meninggal dunia berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: SR.717/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 pada tanggal 27 September 2024 dari RSUD Waikabubak yang ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Agustinus Ana Mesa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kronologis (Pengakuan Korban):

Korban diantar oleh Polisi dalam kondisi sudah meninggal

Hasil Pemeriksaan:

1. Luka memar di pipi bagian kiri ukuran kurang lebih panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.
2. Luka robek di leher kiri bagian atas ukuran kurang lebih panjang tujuh belas sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter.
3. Luka robek di leher kiri bagian bawah ukuran kurang lebih panjang dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalaman lima sentimeter.
4. Luka robek di bahu kiri ukuran kurang lebih panjang dua puluh empat sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter.

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Luka robek di bahu kanan ukuran kurang lebih panjang sembilan belas sentimeter, lebar sebelas sentimeter, kedalaman enam sentimeter.
6. Luka robek di bahu kiri ukuran kurang lebih panjang dua puluh empat sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, kedalaman tiga koma lima sentimeter.
7. Luka robek di dada kiri ukuran kurang lebih panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
8. Luka robek di siku kiri ukuran kurang lebih panjang tujuh belas sentimeter, lebar Sembilan sentimeter, kedalaman empat sentimeter.
9. Luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran kurang lebih panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter, kedalaman satu koma lima sentimeter.
10. Luka robek di siku kanan ukuran kurang lebih panjang delapan belas sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
11. Luka robek di punggung kiri ukuran kurang lebih panjang delapan belas koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
12. Luka robek di pinggang kiri ukuran kurang lebih panjang Sembilan belas sentimeter, lebar dua sentimeter, kedalaman tujuh sentimeter.
13. Luka robek di betis kiri uturan Lurang lekit pajang dua pulut enam Koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman dua sentimeter.
14. Tampak kaki kunan yang buntung, bckas amputasi kaki dari bawah hingga lutut.

Kesimpulan:

Luka yang ada disebabkan karena benda tajam

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Uumbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Jhon Delu meninggal dunia berdasarkan surat hasil Visum Et Repertum Nomor: SR.716/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 tanggal 27 September 2024 dari RSUD Waikabubak yang ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama Jhon Delu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kronologis (Pengakuan Korban)

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Korban diantar oleh Polisi dalam kondisi sudah meninggal

Hasil Pemeriksaan:

1. Luka robek di dahi kanan ukuran kurang lebih panjang lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter.
2. Luka lecet di pipi kiri ukuran kurang lebih panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter.
3. Luka potong di telinga kiri hingga ada sebagian daun telinga yang hilang ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter.
4. Luka robek di telinga kanan ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter
5. Luka robek mulai dari pipi kanan bagian bawah hingga leher kanan atas ukuran kurang lebih panjang dua puluh dua koma lima sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman lima sentimeter.
6. Luka robek mulai dari rahang kanan bagian bawah hingga leher kanan bagian bawah ukuran kurang lebih panjang sembilan belas sentimeter, lebar tujuh sentimeter, kedalaman enam koma lima sentimeter.
7. Luka robek di kepala bagian bawah ukuran kurang lebih panjang enam sentimeter, lebar lima sentimeter, kedalaman enam koma lima sentimeter
8. Luka robek di kepala bagian atas ukuran kurang lebih panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter.
9. Luka robek dari bahu kanan hingga punggung kanan atas ukuran kurang lebih panjang sembilan belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter, kedalaman sebelas koma lima sentimeter.
10. Luka robek di punggung kanan bagian bawah ukuran kurang lebih panjang tiga belas sentimeter, lebar tiga sentimeter, kedalaman tiga sentimeter.
11. Luka lebam di dada kiri atas lengan kiri.

Kesimpulan:

Luka-luka yang ada disebabkan karena benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Uumbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Jhon Delu meninggal dunia

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 178/SKK/DSKR/WTG/SBD/IX/2024 pada tanggal 31 September 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Kadi Roma atas nama Cristian D. Ngindi, S.T. yang menerangkan bahwa Jhon Delu dengan NIK 5318102006820003 meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 19.30 WITA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan mengakibatkan korban Agustinus Ana Mesameninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 78/DP/WT/SBD/XI/2024 pada tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Dede Pada atas nama Tara Ate, A.md, yang menerangkan bahwa Agustinus Ana Mesameninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 di Tillu Mareda, Dusun I, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan, pada hari Kamis tanggal 26 bulan September tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Kampung Tillu Mareda, Desa Pede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 18.30 Wita, saksi Phalawa Engge, saksi Orince Bili alias Nona, saksi Mince Rade Kaka alias Mama Jasmin, korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki sedang duduk di bale-bale depan rumah saksi Phalawa

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engge yang beralamat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, kemudian datanglah korban Jhon Delu alias Delu, saksi Yonius Bora alias Umbu, dan saksi Yonatan Engge alias Egedengan mengatakan “aii ada orang masuk mau serang sama kita” lalu saksi Phalawa Engge menjawab “pasrah saja serahkan pada Tuhan, kau telpon polisi sekarang”, karena pada saat itu mendengar suara rebut-ribut dari arah Kampung Keremareda Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menuju ke arah rumah Phalawa Engge lalu saksi Yonatan Engge alias Egemenelpon aparat Kepolisian, pada saat itu para terdakwa dan rombongannya mendatangi rumah saksi Phalawa Engge dan berteriak “tele dana inamu” sambil melempar batu ke arah rumah saksi Phalawa Engge, kemudian saksi Phalawa Engge berlari ke kebun sedangkan saksi Orince Bili, saksi Mince Rade Kaka, saksi Yunius Bora alias Umbu, korban Jhon Delu, dan korban Agustinus Ana Mesamasuk kerumah tersebut dan bersembunyi, akan tetapi para terdakwa terus melempar batu ke arah rumah tersebut, tidak lama kemudian aparat Kepolisian datang yakni saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung sesampainya di lokasi kejadian saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim melihat di lokasi kejadian para terdakwa sedang melakukan penyerangan terhadap rumah saksi Phalawa Engge kemudian saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung memberikan tembakan peringatan akan tetapi tidak dihiraukan oleh para terdakwa dan para terdakwa serta rombongannya menyerang saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim, sehingga saksi Arnand Lani Pandango dan saksi Anselius U T Kamudung beserta tim mundur, setelah itu para terdakwa kembali menyerang rumah saksi Phalawa Engge dan ada yang menyiram bahan bakar sepeda motor ke sepeda motor yang terparkir di halaman rumahnya lalu menyulut api dengan menggunakan pemantik sehingga motor yang terparkir di halaman rumah tersebut terbakar, kemudian para terdakwa yang menyiram bahan bakar di sekitar rumah milik Phalawa Engge dan menyulutnya menggunakan pemantik api sehingga rumah tersebut terbakar, bersamaan dengan terbakarnya rumah tersebut, saksi Orince Bili dan saksi Marince Pigerade Kaka keluar rumah melewati pintu belakang setelah itu disusul oleh saksi Yunius Bora berlari keluar rumah

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke arah hutan, kemudian korban Agustinus Ana Mesakeluar lompat dari rumah tersebut dan lari ke arah belakang rumah tersebut dan langsung di kejar oleh para terdakwa yang sudah memegang parang, kemudian Terdakwa II Matius Umbu Wole mengayunkan parangnya ke arah betis kaki kiri korban Agustinus Ana Mesasehingga korban Agustinus Ana Mesaterjatuh kemudian Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan langsung mengayunkan parangnya ke arah korban Agustinus Ana Mesaberulang kali hingga meninggal dunia, kemudian para terdakwa melihat korban Jhon Delu yang juga keluar dari rumah tersebut lalu Terdakwa II Matius Umbu Wole langsung mengayunkan parangnya mengenai wajah korban Jhon Delu sehingga korban Jhon Delu terjatuh dan Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan langsung mengayunkan parangnya masing-masing ke arah korban Jhon Delu secara berulang kali hingga meninggal dunia setelah itu para terdakwa melakukan tarian ronggeng sambil berteriak “tumbang sudah jantan itu baru saya puas” dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yonatan Engge alias Ege dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang telah melakukan penyerangan pada saat itu banyak orang;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Agustinus Ana Mesa alias Hengki dan Jhon Delu;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa penyerangan terjadi mereka melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, membakar rumah dan menganiaya korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 Wita Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi dari Polsek wewewa Timur untuk memberikan keterangan terkait pencurian kerbau lalu sekitar pukul 18:00 Wita, istri Saksi Mince Pikera De Kaka dan ketiga anak Saksi yang masih kecil datang kerumah orang tua Saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk diatas bale-bale bersama dengan adik Saksi Agustinus Ana Mesa Alias Hengki dan saksi Pahlawa Engge;
- Bahwa kemudian datang Jhon Delu disusul Oleh Yunius Bora alias Umbu lalu Saksi mendengar suara orang ribut-ribut dari arah rumah milik Matius lalu mereka berjalan menuju kearah rumah orang tua Saksi sambil berteriak-teriak dan memaki-maki;
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung turun dari atas bale-bale rumah dan Saksi berdiri di halaman rumah orang tua setelah itu Saksi menelpon anggota Polsek Wewewa Timur untuk meminta bantuan, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Wewewa Timur menggunakan mobil patroli tiba-tiba rombongan para pelaku dalam jumlah banyak langsung mengepung rumah orang tua Saksi dan melempari Saksi menggunakan batu gunung secara berulang-ulang dan lemparan batu dari para pelaku tersebut mengenai kaki, paha dada dan punggung Saksi;
- Bahwa kemudian karena merasa ketakutan Saksi langsung berlari kearah jalan raya dan Saksi juga melihat anggota Polisi tersebut melakukan tembakan peringatan namun para pelaku masih juga tetap melempari Saksi;
- Bahwa kemudian mereka melakukan pembakaran rumah milik orang tua Saksi setelah rumah tersebut terbakar Saksi melihat istri Saksi dan ketiga anak Saksi berlari dan keluar dari dalam rumah yang terbakar tersebut disusul oleh istri dari adik Saksi;
- Bahwa kemudian Agustinus Ana Mesa alias Hengki turun dari atas rumah berlari kebelakang rumah kemudian Para Terdakwa, Joni, Yan, Bapak Yan, Nimbrot Daga Mesa, Antonius Bulu Sesi Siu, Bapak Aidis, Jhon Lelu, Noce, Stefen mengejar Agustinus Ana Mesa alias Hengki lalu Saksi melihat Terdakwa

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Matius alias Tius memotong betis kaki kiri Agustinus Ana Mesa alias Hengki sampai terjatuh dalam posisi telungkup;

- Bahwa kemudian pelaku Terdakwa I, Terdakwa III, Joni, Yan, Bapak Yan, Nimbrot Daga Mesa, Antonius Bulu Sesi, Bapak Aidis, Jhon Lelu, Noce, Stefen mengepung Agustinus Ana Mesa alias Hengki dan memotong Agustinus Ana Mesa alias Hengki secara serentak hingga Agustinus Ana Mesa alias Hengki meninggal dunia setelah itu para pelaku tersebut langsung berteriak-teriak sambil ronggeng dan Saksi mendengar Daniel berteriak mengatakan “sudah dapat jantan satu” lalu setelah itu mereka berteriak payawau;
- Bahwa kemudian Jhon Delu berlari ke arah samping rumah yang terbakar dikejar dan dilempari batu oleh Agus Alias Bapak Oan bersama Sesi, Benyamin Ngongo Daga alias Ama Joni, Mete Nono, Fanus, Agus Tuli, Tinus Golu dan Saksi Melihat Bapak Oan berlari mengejar dan memotong Jhon Delu pada bagian lehernya mempergunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Jhon Delu terjatuh lalu Benyamin Ngongo Daga alias Ama Joni, Mete Nono, Fanus, Agus Tuli, Tinus Golu mengepung Jhon Delu lalu memotong Jhon Delu secara bersamaan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena yang melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja serta pada saat kejadian Terdakwa I yang memotong Agustinus Ana Mesa Alias Hengki, Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena yang melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja serta pada saat kejadian Terdakwa II yang memotong Jhon Delu dan Terdakwa III memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa III tidak melakukan perbuatan karena tidak ada di tempat kejadian pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

2. Saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang telah melakukan penyerangan pada saat itu banyak orang;

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Agustinus Ana Mesa alias Hengki dan Jhon Delu;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dari jarak 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa penyerangan terjadi mereka melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, membakar rumah dan menganiaya korban;
- Bahwa awalnya saat Saksi duduk di bale-bale rumah bersama dengan Orince Bili alias Nona Mince Rade Kaka alias Mama Jasmin dan Agustinus Ana Mesa alias Hengki lalu tidak lama berselang Jhon Delu alias Delu, saksi Yonius Bora alias Uumbu dan saksi Yonatan Engge alias Ege datang dengan mengatakan "aii ada orang masuk mau serang sama kita", lalu Saksi menjawab "pasrah saja serahkan pada Tuhan, kau telepon Polisi sekarang" lalu saksi Yonatan Engge alias Ege menelepon Polisi sambil mendengar ada suara teriakan-teriakan banyak orang dari sekitaran rumah;
- Bahwa kemudian datang pihak kepolisian memberikan peringatan, lalu Saksi keluar dari rumah bersembunyi pada semak-semak, sekitar 20 (dua puluh) meter samping kanan rumah dan Saksi melihat ada beberapa orang melempar batu ke arah rumah Saksi serta ada yang menyiram bensin di motor yang terparkir di depan rumah lalu langsung membuat api dengan menggunakan pemantik gas sehingga motor tersebut langsung terbakar dan menyambar rumah Saksi;
- Bahwa kemudian orang yang membakar rumah Saksi yakni Siu, Jhon Lelu alias Ama Uumbu, Aris alias Ama Aidis, Leba Gusdur dan Ande lalu Saksi melihat Antonius Bulu Sesi alias Sesi menikam babi milik Saksi yang berada di kandang belakang rumah bersamaan dengan itu korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki lompat dari rumah bagian belakang yang terbakar lalu lari ke arah belakang rumah yang dikejar oleh Antonius Bulu Sesi alias Sesi dan beberapa orang lainnya yakni Sairo Palak alias Ama Yan, Yan, Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan, Matius Uumbu Wole alias Matius, Mete Nono alias Nono, Panus alias Bapa Gras, Ferdi, Stepen, Yohanis, Noce, Agus alias Ama Oan, Danial Ngongo alias Dan, Joni, Benyamin Ngongo Daga alias Ama Joni;
- Bahwa kemudian Terdakwa II langsung memotong Korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki pada kaki kiri bagian betis sehingga Korban langsung terjatuh ke tanah, lalu diikuti oleh ayunan parang dari semua yang turut mengejar korban dan mengarahkan parang mereka untuk memotong korban;
- Bahwa kemudian mereka langsung mengejar Jhon Delu alias Delu dan Terdakwa II mengayunkan parang mengenai bagian wajah Korban Jhon Delu

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



alias Delu sehingga korban langsung terjatuh ke tanah dan ketika sudah terjatuh korban masih sempat berteriak mengatakan "ama oan ko taroh sendiri sama saya" lalu para pelaku langsung memotong korban dengan parang mereka masing-masing;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Benyamin Ngongo Daga alias Ama Joni dan Noce langsung ronggeng dengan menggunakan parang sambil berteriak mengatakan "turnbang sudah jantan (kerbau) itu baru saya puas" kemudian mereka semua ronggeng. lalu ada salah satu dari mereka yang melihat Saksi dan berkata "itu maramba" mendengar hal tersebut Saksi lari menuju kearah rumah tetangga Saksi untuk bersembunyi, selang beberapa saat kemudian pihak Kepolisian dalam jumlah yang banyak datang dan mengamankan tempat kejadian;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan alat berupa parang, tombak, batu, kartapel, serta pemantik gas untuk membakar rumah;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut 2 (dua) orang mengalami luka Luka yaitu Yonatan Engge dan Yonius Bora alias Umbu, 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Agustinus Ana Mesa alias Hengki dan Jhon Delu alias Jhon, Serta 3 (tiga) buah rumah terbakar yang rumah tersebut yang mana 2 (dua) buah rumah milik Saksi dan 1 (satu) buah rumah milik Agustinus Ana Mesa alias Hengki;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena yang melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja serta pada saat kejadian Tedakwa I yang memotong Agustinus Ana Mesa Alias Hengki, Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena yang melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja serta pada saat kejadian Tedakwa II yang memotong Jhon Delu dan Terdakwa III memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa III tidak melakukan perbuatan karena tidak ada di tempat kejadian pada saat terjadinya peristiwa tersebut;
- 3. Saksi Yonius Bou Alias Umbu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang telah melakukan penyerangan pada saat itu banyak orang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Agustinus Ana Mesa alias Hengki dan Jhon Delu;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa penyerangan terjadi mereka melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, membakar rumah dan menganiaya korban;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke rumah orang tua Engki dan duduk di bale-bale depan rumah bersama dengan Engki dan Eli bersama dengan Ege, dan sekitar pukul 19.30 Wita datanglah rombongan yang Saksi tidak kenali dari arah depan rumah sambil berteriak mernaki mai 'tele dana inamu' tunggu disitu kami masuk disertai dengan lemparan batu;
- Bahwa kemudian Saksi, Elu dan Hengki berlari masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi dan saat itu Saksi bersembunyi di balik dinding dan ada yang menikam kaki kiri bagian betis hingga tembus dengan menggunakan senjata tajam yang Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa kemudian Saksi juga terkena lemparan batu dari luar rumah pada bagian siku tangan kiri dan pada lengan tangan kanan serta pada bagian punggung, lalu rombongan tersebut membakar rumah pada bagian belakang. selanjutnya menyadari rumah tersebut sudah terbakar Engki berlari keluar rumah terlebih dahulu diikuti oleh Saksi dan Elu dan saat itu Saksi berlari melewati samping kanan rumah dan menuju ke hutan belakang rumah yang terbakar saat itu juga Saksi terpisah dan tidak tahu kedua kawan Saksi berlari ke arah mana dan saya mendengar suara keributan lalu tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian dan membantu dan membawa Saksi ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa yang telah melakukan penyerangan terhadap Saksi sehingga kaki kiri Saksi terluka yaitu Para Terdakwa, Daniel alias Dan, Joni, Yan, Bapak Yan, Nimbrot Daga Mesa, Antonius Bulu Sesi, Siu, Bapak Aidl, Jhon Lelu, Noce, Stefen, Agus Alias Bapak Oan, Benyamin Ngongo Daga Alias Ama Joni, Mete Nono, Fanus, Agus Tuli, Tinus Golu dan masih banyak orang yang tidak dikenal;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Agustinus Ana Mesa alias Hengki dan Jhon Delu alias Jhon, Serta 3 (tiga)

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah rumah terbakar yang rumah tersebut yang mana 2 (dua) buah rumah milik Saksi dan 1 (satu) buah rumah milik Agustinus Ana Mesa alias Hengki;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena yang melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja serta pada saat kejadian Terdakwa I yang memotong Agustinus Ana Mesa Alias Hengki, Terdakwa II memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena yang melakukan perbuatan tersebut hanya Terdakwa I dan Terdakwa II saja serta pada saat kejadian Terdakwa II yang memotong Jhon Delu dan Terdakwa III memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa III tidak melakukan perbuatan karena tidak ada di tempat kejadian pada saat terjadinya peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan karena masalah penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke Polsek Wewewa Timur untuk mendampingi keluarga menyelesaikan masalah, lalu sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari polsek menuju ke rumah keluarga di Elopada, sesampainya di rumah keluarga kami duduk sambil cerita-cerita, lalu sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa I menahan bis yang lewat untuk mengantar pulang, sesampainya di simpang jalan masuk kearah rumah Terdakwa I turun dari bis lalu berjalan kaki hendak pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian tiba-tiba datang korban Hengki, korban Dellu dan Ege mempergunakan sepeda motor, lalu mereka bertiga berhenti didepan Terdakwa I, setelah itu Ege dan Dellu turun dari sepeda motor sedangkan Hengki masih berada diatas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I berhenti dan berdiam diri lalu Ege dan korban Dellu memaki-maki Terdakwa I dan Ege melempari Terdakwa I mempergunakan batu gunung sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian karena Terdakwa I merasa takut Terdakwa I langsung berlari kesemak-semak dan bersembunyi tidak lama kemudian Terdakwa I

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar ketiga sepeda motor tersebut meninggalkan tempat setelah itu Terdakwa I menelpon Terdakwa II lalu Terdakwa I memberitahukan hal tersebut serta meminta tolong kepada Terdakwa II untuk menemani pulang kerumah;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II selanjutnya kami berjalan kaki menuju kerumah Terdakwa I melewati jalan pengerasan didepan rumah orang tuanya Ege pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas didepan rumah tersebut Terdakwa I melihat Ege bersama dengan korban Hengki dan korban Dellu berdiri di halaman rumah lalu Ege mengarahkan cahaya senter kearah Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu mereka bertiga memaki-maki kami serta melempari kami mempergunakan batu gunung;
- Bahwa kemudian karena merasa emosi kami mengejar Ege bersama dengan korban Hengki dan korban Dellu sambil saling melempar mempergunakan batu gunung secara berulang-ulang lalu sapai pada saat lemparan Terdakwa I mengenai kaki salah satu dari mereka, setelah itu Engki memaki-maki Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I mengejar Engki pada saat Terdakwa I mengejar Engki terjatuh lalu Terdakwa I memotong Engki pada bagian lehernya dan juga bagian tubuh lainnya secara berulang ulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berjalan ke rumah orang tua Ege tiba-tiba Delu melompat dari atas bale-bale rumahnya orang tua Ege lalu Terdakwa I langsung metempar menggunakan batu gunung mengenai badan namun Delu tetap berlari sehingga Terdakwa II mengejar Delu ke arah kebun belakang rumah Engki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menuju ke motornya Engki lalu Terdakwa I memukul motor tersebut menggunakan batu sehingga motor tersebut jatuh ke tanah lalu Terdakwa I membakar motor tersebut menggunakan pemantik, selanjutnya datang Terdakwa II menuju ke rumah orang tua Ege lalu mengambil daun kelapa yang berada di bawah rumah selanjutnya membakar rumah orang tua Ege, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan tempat kejadian berjalan pulang ke rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan karena masalah penyerangan;

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I hendak pulang kerumah dengan berjalan lalu bertemu dengan Ege, Engki, Delu, Umbu Tara dan dua orang lainnya yang Terdakwa II tidak ketahui selanjutnya pada saat bertemu rombongan para korban tersebut langsung menyerang Terdakwa I dengan melempari menggunakan batu sehingga Terdakwa I melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak pinggir jalan;
- Bahwa kemudian sehingga rombongan para korban meninggalkan Terdakwa I dan pada saat bersembunyi Terdakwa I menelepon Terdakwa II untuk datang membantu Terdakwa I sehingga saat itu Terdakwa II langsung pergi ke lokasi Terdakwa I untuk menjemputnya pulang dan setelah bertemu dengan Terdakwa I lalu kami langsung melakukan perjalanan pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian saat kami melewati rumah korban Engki kami melihat Ege, Engki, Delu, Umbu Tara dan dua orang lainnya yang Terdakwa II tidak ketahui sedang berada di depan rumah tersebut sehingga saat itu kami kembali di maki-maki dan diancam akan dibunuh oleh Ege, korban Engki dan Korban Delu sehingga kami tersulut emosi dan langsung menghampiri para korban tersebut dan kami langsung melakukan pelemparan batu ke arah para korban dan kawan-kawannya dan saat itu kami dan para korban terlibat saling lempar batu lalu Terdakwa I dan Terdakwa II sempat melakukan pengejaran terhadap Ege namun karena dirinya melarikan diri sehingga kami kembali ke para korban untuk kembali melakukan penyerangan dan pada saat Terdakwa I berhadapan dengan korban Engki selanjutnya Terdakwa I langsung memotong korban secara berulang-ulang kali namun saya tidak tahu pada bagian tubuh mana yang terkena potong namun tindakan tersebut langsung membuat korban tewas;
- Bahwa kemudian disaat yang bersamaan Terdakwa II juga melakukan penganiayaan terhadap korban Umbu Tara dengan cara memotong menggunakan parang pada kaki kiri dan kanan korban yang masing-masing sebanyak satu kali dan setelah melakukan penganiayaan terhadap korban Umbu Tara lalu Terdakwa II mengejar korban Delu yang melarikan diri ke kebun belakang rumah tempat kejadian dan pada saat Terdakwa II mendapati korban Delu Terdakwa II langsung memotong korban Delu menggunakan parang pada leher bagian kanan korban sehingga korban langsung terduduk

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanah dan sempat meminta ampun kepada Terdakwa II namun karena Terdakwa II yang sudah terlanjur emosi Terdakwa II kembali memotong korban secara berulang-ulang kali hingga korban tewas;

- Bahwa kemudian Terdakwa II kembali ke tempat kejadian awal dan langsung membakar rumah milik orang tua Engki dengan menggunakan pemantik api Terdakwa II membakar dedaunan kering kemudian Terdakwa II membakar dinding samping kanan rumah sehingga rumah tersebut terbakar secara keseluruhan, dan setelah melakukan tindakan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pulang kerumah;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan di persidangan karena masalah penyerangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024 Sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa III tidak melakukan penyerangan terhadap korban, karena Terdakwa III tidak merasa melakukan penyerangan dan pembunuhan tersebut akan tetapi setelah terjadinya peristiwa tersebut baru Terdakwa III berada di Kampung Tilumareda, Desa Dedepada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya dan sebelumnya Terdakwa III berada di rumah milik Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III berada ditempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa III melihat telah terjadi kebakaran rumah dan pada saat itu juga Terdakwa III sempat mendengar ada dua orang yang meninggal dunia di sekitar rumah yang terbakar tersebut;
- Bahwa jarak rumah milik Terdakwa III dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilo meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Celana Pendek kain Berwarna Abu Abu;
2. 1 (satu) Lembar Selendang Motif Sumba Berwarna Merah;
3. 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Berwarna Hitam;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) Lembar Celana Pendek kain Berwarna Abu Abu Bertuliskan "Cardinal Casual";
5. 1 (satu) Lembar baju Kemeja Berwarna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Kopel Hitam Berwarna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Sarung parang yang Terbuat dari kayu Johar warna Hitam Yang Dililit mempergunakan tali Nilon Sebanyak Satu Lilitan dan tali Nilon Berwarna Kuning Sebanyak satu Lilitan serta Berisi Hiasan Koin sebanyak 6 (Enam) Buah;
8. 1 (satu) Batang parang dengan Hulu Kariri dan Paralon Dengan sarung parang Terbuat dari kayu Johar yang dililit Dengan Mempergunakan tali Nilon berwarna Putih Sebanyak Sembilan Lilitan, kabel Sebanyak satu Lilitan ,Potongan selang Berwarnan Hijau Sebanyak satu Lilitan dan Lilitan tali Rapia Berwarna Hitam Sebanyak satu Lilitan;
9. 1 (satu) Batang parang Dengan Hulu tanduk dan kariri Dengan sarung parang Terbuat dari kayu nangka yang Dililit mempergunakan Tali Rotan Sebanyak Delapana Lilitan;
10. 1 (satu) batang parang Dengan Hulu paralon Dan kariri Dengan sarung parang Terbuat dari Kayu nangka yang Dililit mempergunakan Tali rotan Sebanyak Sepuluh Lilitan;
11. 2 (Dua) Buah batu Kali;
12. 4 (Empat) Buah batu Gunung;
13. 2 (Dua) Batang Kayu Bekas Terbakar;
14. 2 (Dua) lembar Seng Bekas Terbakar;
15. 1 (satu) Unit rangka Sepeda Motor Bekas Terbakar;
16. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Berwarna Merah Bekas Terbakar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan:

- | 1. | Hasil | Visum | Et | Repertum | Nomor |
|----|---|-------|----|----------|-------|
| | SR.717/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 pada tanggal 27 September 2024 atas nama Agustinus Ana Mesa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: | | | | |

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka yang ada disebabkan karena benda tajam;
- 2. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.716/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 tanggal 27 September 2024 atas nama Jhon Delu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka yang ada disebabkan karena benda tajam;
- 3. Surat keterangan kematian dari Desa Kadi Roma Nomor 178/SKK/DSKR/WTG/SBD/IX/2024 tanggal 31 September 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Kadi Roma atas nama Cristian D. Ngindi, S.T., yang menyatakan pada pokoknya Jhon Delu dengan NIK 5318102006820003 meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 19.30 Wita;
- 4. Surat keterangan kematian dari Desa Dede Pada Nomor 78/DP/WT/SBD/XI/2024 tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Dede Pada atas nama Tara Ate, A.md., yang menyatakan pada pokoknya Agustinus Ana Mesa meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 di Tillu Mareda, Dusun I, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024 saksi Yonatan Engge alias Ege, Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Polsek wewewa Timur untuk memberikan keterangan terkait pencurian kerbau, lalu sekitar pukul 16.00 Wita saksi Yonatan Engge alias Ege, Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama meninggalkan Polsek Wewewa Timur menuju tujuannya masing-masing;
2. Bahwa pada saat pulang tersebut saksi Yonatan Engge alias Ege, korban Agustinus Ana Mesa dan korban Jhon Delu bertemu dengan Terdakwa I di jalan arah menuju Kampung Keremareda Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya lalu terlibat adu mulut dan saling ancam;

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



3. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita saksi Yonatan Engge alias Ege sampai di rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege yang beralamat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
4. Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi Yonatan Engge alias Ege dan saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege melihat gerombolan orang dengan suara ribut-ribut sambil memaki menuju kearah rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege, melihat hal tersebut lalu saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege menyuruh saksi Yonatan Engge alias Ege untuk meminta bantuan dengan menelepon Kepolisian karena rombongan yang menuju ke rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege sudah mulai mengepung rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;
5. Bahwa kemudian terjadi saling lempar antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok saksi Yonatan Engge alias Ege dan oleh karena kalah jumlah kelompok saksi Yonatan Engge alias Ege masing-masing berlari untuk menyelamatkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa II maju menuju rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege, selanjutnya Terdakwa II membakar mengambil pemantik api lalu membakar dedaunan kering selanjutnya Terdakwa II membakar dinding samping kanan rumah sehingga rumah terbakar secara keseluruhan;
6. Bahwa kemudian melihat rumah terbakar korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki yang didalam rumah langsung keluar bermaksud untuk melarikan diri kebelakang rumah yang terbakar namun korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki dikejar oleh Para Terdakwa bersama Joni, Yan, Bapak Yan, Nimbrot Daga Mesa, Antonius Bulu Sesi Siu, Bapak Aidis, Jhon Lelu, Noce dan Stefen sampai akhirnya korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki berhasil kena tebas parang Terdakwa II Matius alias Tius pada betis kaki kiri korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki sampai terjatuh dalam posisi telungkup;
7. Bahwa kemudian melihat korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki jatuh lalu Terdakwa I, Terdakwa III, Joni, Yan, Bapak Yan, Nimbrot Daga Mesa, Antonius Bulu Sesi, Bapak Aidis, Jhon Lelu, Noce dan Stefen mengepung Agustinus Ana Mesa alias Hengki lalu menebas korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki secara berulang lalu berteriak-teriak sambil ronggeng lalu berteriak "sudah dapat jantan satu" sambil berteriak payawau;
8. Bahwa kemudian korban Jhon Delu yang pada saat bersamaan berlari untuk menyelamatkan diri kearah samping rumah yang terbakar dikejar dan dilempari batu oleh Agus Alias Bapak Oan bersama Sesi, Benyamin Ngongo

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Daga alias Ama Joni, Mete Nono, Fanus, Agus Tuli, Tinus Golu lalu Bapak Oan berlari menebas korban Jhon Delu pada bagian leher dengan parang sebanyak 1 (satu) kali sampai korban Jhon Delu terjatuh lalu Benyamin Ngongo Daga alias Ama Joni, Mete Nono, Fanus, Agus Tuli, Tinus Golu mengepung korban Jhon Delu lalu korban Jhon Delu ditebas secara bersamaan;

9. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban Ruben Rangga Mone dan korban Jhon Delu meninggal Dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.717/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 pada tanggal 27 September 2024 atas nama Agustinus Ana Mesa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.716/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 tanggal 27 September 2024 atas nama Jhon Delu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak serta surat keterangan kematian dari Desa Kadi Roma Nomor 178/SKK/DSKR/WTG/SBD/IX/2024 tanggal 31 September 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Kadi Roma atas nama Cristian D. Ngindi, S.T., yang menyatakan pada pokoknya Jhon Delu dengan NIK 5318102006820003 meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 19.30 Wita dan surat keterangan kematian dari Desa Dede Pada Nomor 78/DP/WT/SBD/XI/2024 tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Dede Pada atas nama Tara Ate, A.md., yang menyatakan pada pokoknya Agustinus Ana Mesa meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 di Tillu Mareda, Dusun I, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan Kumulatif alternatif sebagai berikut:

1. Kesatu:

1) Pertama : Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



2) Kedua : Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Dan

2. Kedua:

1) Pertama : Pasal 187 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atau;

2) Kedua : Pasal 187 Angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif kesatu disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternative pertama Penuntut umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengambil nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius, dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate alias Ama Yordan;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja mengambil nyawa orang lain".

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian "dengan sengaja" dan "Menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Para Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan yang dimaksud adalah dengan maksud hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan teori tersebut dengan fakta hukum yang ada di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024 saksi Yonatan Engge alias Ege, Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Polsek wewewa Timur untuk memberikan keterangan terkait pencurian kerbau, lalu sekitar pukul 16.00 Wita saksi Yonatan Engge alias Ege, Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama meninggalkan Polsek Wewewa Timur menuju tujuannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada saat pulang tersebut saksi Yonatan Engge alias Ege, korban Agustinus Ana Mesa dan korban Jhon Delu bertemu dengan Terdakwa I di jalan arah menuju Kampung Keremareda Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya lalu terlibat adu mulut dan saling ancam;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wita saksi Yonatan Engge alias Ege sampai di rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege yang beralamat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi Yonatan Engge alias Ege dan saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege melihat gerombolan orang dengan suara ribut-ribut sambil memaki menuju kearah rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege, melihat hal tersebut lalu saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege menyuruh saksi Yonatan Engge alias Ege untuk meminta bantuan dengan menelepon Kepolisian karena rombongan yang menuju ke rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege sudah mulai mengepung rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege dan mulai melakukan pelemparan dengan menggunakan batu;

Menimbang, Bahwa kemudian terjadi saling lempar antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok saksi Yonatan Engge alias Ege dan oleh karena kalah jumlah kelompok saksi Yonatan Engge alias Ege masing-masing berlari untuk menyelamatkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa II maju menuju rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege, selanjutnya Terdakwa II membakar mengambil pemantik api lalu membakar dedaunan kering selanjutnya Terdakwa II membakar dinding samping kanan rumah sehingga rumah terbakar secara keseluruhan;;

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian melihat rumah terbakar korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki yang didalam rumah langsung keluar bermaksud untuk melarikan diri kebelakang rumah yang terbakar namun korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki dikejar oleh Para Terdakwa bersama Joni, Yan, Bapak Yan, Nimbrot Daga Mesa, Antonius Bulu Sesi Siu, Bapak Aidis, Jhon Lelu, Noce dan Stefen sampai akhirnya korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki berhasil kena tebas parang Terdakwa II Matius alias Tius pada betis kaki kiri korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki sampai terjatuh dalam posisi telungkup;

Menimbang, bahwa kemudian melihat korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki jatuh lalu Terdakwa I, Terdakwa III, Joni, Yan, Bapak Yan, Nimbrot Daga Mesa, Antonius Bulu Sesi, Bapak Aidis, Jhon Lelu, Noce dan Stefen mengepung Agustinus Ana Mesa alias Hengki lalu menebas korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki secara berulang lalu berteriak-teriak sambil ronggeng lalu berteriak "sudah dapat jantan satu" sambil berteriak payawau;

Menimbang, bahwa kemudian korban Jhon Delu yang pada saat bersamaan berlari untuk menyelamatkan diri kearah samping rumah yang terbakar dikejar dan dilempari batu oleh Agus Alias Bapak Oan bersama Sesi, Benyamin Ngongo Daga alias Ama Joni, Mete Nono, Fanus, Agus Tuli, Tinus Golu lalu Bapak Oan berlari menebas korban Jhon Delu pada bagian leher dengan parang sebanyak 1 (satu) kali sampai korban Jhon Delu terjatuh lalu Benyamin Ngongo Daga alias Ama Joni, Mete Nono, Fanus, Agus Tuli, Tinus Golu mengepung korban Jhon Delu lalu korban Jhon Delu ditebas secara bersamaan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban Ruben Rangga Mone dan korban Jhon Delu meninggal Dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.717/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 pada tanggal 27 September 2024 atas nama Agustinus Ana Mesa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor SR.716/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2024 tanggal 27 September 2024 atas nama Jhon Delu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laila Mahmudiyah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak serta surat keterangan kematian dari Desa Kadi Roma Nomor 178/SKK/DSKR/WTG/SBD/IX/2024 tanggal 31 September 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Kadi Roma atas nama Cristian D. Ngindi, S.T., yang menyatakan pada pokoknya Jhon Delu dengan NIK 5318102006820003 meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 19.30 Wita dan surat keterangan kematian dari Desa Dede Pada Nomor 78/DP/WT/SBD/XI/2024 tanggal 05

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Dede Pada atas nama Tara Ate, A.md., yang menyatakan pada pokoknya Agustinus Ana Mesa meninggal dunia pada tanggal 26 September 2024 di Tillu Mareda, Dusun I, Desa Dede Pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Menilai perbuatan Para Terdakwa melempar serta menebas korban dengan menggunakan alat berupa parang dimana parang termasuk senjata tajam, dan penggunaan parang tersebut diarahkan pada bagian organ tubuh korban dapat mengakibatkan luka bahkan kematian dan memang korban dinyatakan telah meninggal dunia, sehingga perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) oleh karena itu terhadap unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang lain telah terpenuhi; Ad. 3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” mensyaratkan diantara para peserta harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dikarenakan faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan adanya suatu turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Langemeijer, apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu, mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan teori tersebut dengan fakta hukum yang di dapat dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapat fakta korban di tebas secara bergiliran oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya yang lain;

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim menilai bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersama-sama, dimana Para Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersama-sama, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative pertama dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti bagi Para Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kumulatif kedua juga pula disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternative pertama Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran;
3. Menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur barangsiapa pada dakwaan kesatu alternative pertama sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas, sehingga oleh karena unsur yang sama telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu alternative pertama, maka unsur “barangsiapa” dalam unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori mengenai kesengajaan yakni:

1. Teori kehendak (*Willstheorie*) yang diajarkan oleh *Von Hippel*, menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya.

2. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings theorie*) yang diajarkan oleh Frank.

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. Menurut teori ini bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh si pembuat sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatannya saja. Menurut Prof. Moeljatno, SH., bahwa teori ini sangat memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana dalam seseorang untuk menghendaki suatu itu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal itu, lagipula kehendak merupakan arah maksud dan tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Opzet Als Oogmerk*).



Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheid – Bewustzijn*) (Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61 – 65).

Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya.

a. Perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar ; intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku (Hukum Pidana Materiil, Suharto, RM, SH hal. 59).

b. Yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” disini adalah adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat. Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu.

c. Unsur Sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.

Menimbang, bahwa kebakaran, ledakan atau banjir dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternative sehingga jika salah satu terbukti maka yang keseluruhan unsur ke 2 ini terpenuhi;

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian mengenai kesengajaan tersebut dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 26 September 2024, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege yang beralamat di Kampung Tillu Mareda, Desa Dede pada, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, terjadi saling serang antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok saksi Yonatan Engge alias Ege;
- Bahwa kemudian terjadi saling lempar antara kelompok Para Terdakwa dengan kelompok saksi Yonatan Engge alias Ege dan oleh karena kalah jumlah kelompok saksi Yonatan Engge alias Ege masing-masing berlari untuk menyelamatkan diri, melihat hal tersebut Terdakwa II maju menuju rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege, selanjutnya Terdakwa II membakar mengambil pemantik api lalu membakar dedaunan kering selanjutnya Terdakwa II membakar dinding samping kanan rumah sehingga rumah terbakar secara keseluruhan;
- Bahwa kemudian melihat rumah terbakar korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki yang didalam rumah langsung keluar bermaksud untuk melarikan diri kebelakang rumah yang terbakar namun korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki dikejar oleh Para Terdakwa bersama Joni, Yan, Bapak Yan, Nimbrot Daga Mesa, Antonius Bulu Sesi Siu, Bapak Aidis, Jhon Lelu, Noce dan Stefen sampai akhirnya korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki berhasil kena tebas parang Terdakwa II Matius alias Tius pada betis kaki kiri korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki sampai terjatuh dalam posisi telungkup;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, dimana berawal dari perbuatan Para Terdakwa sehingga memberikan kesempatan Terdakwa II mengambil pemantik lalu membakar daun dan dinding rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Terdakwa telah memenuhi unsur menyebabkan kebakaran;

Ad. 3. Unsur “menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II membakar rumah rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege di dalam rumah terdapat keluarga rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege sehingga perbuatan Terdakwa II tersebut tentu saja menimbulkan bahaya bagi nyawa keluarga rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege yang berada di dalam rumah;

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu kebakaran yang disebabkan oleh Terdakwa II tersebut menjadi awal mula korban Agustinus Ana Mesa alias Hengki dan korban Jhon Delu meninggal dunia karena tebasan parang Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Ad. 4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menentukan bahwa tidak hanya pelaku utama saja yang dipidana atas suatu peristiwa pidana, namun juga orang yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana tersebut juga bisa dipidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan Majelis Hakim pada pertimbangan unsur ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) bahwa kebakaran tersebut terjadi berawal dari perbuatan Para Terdakwa sehingga memberikan kesempatan Terdakwa II mengambil pemantik lalu membakar daun dan dinding rumah saksi Pahlawa Engge alias Ama Ege, maka Majelis Hakim menilai Unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua alternative pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan dan Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius sedangkan untuk Terdakwa III Yohanes Bali Ate Alias Ama Yordan di bebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut, oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada unsur-unsur diatas telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap nota pembelaan Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Celana Pendek kain Berwarna Abu Abu;
2. 1 (satu) Lembar Selendang Motif Sumba Berwarna Merah;
3. 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Berwarna Hitam;
4. 1 (satu) Lembar Celana Pendek kain Berwarna Abu Abu Bertuliskan "Cardinal Casual";
5. 1 (satu) Lembar baju Kemeja Berwarna Hitam;
6. 1 (satu) Buah Kopel Hitam Berwarna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Sarung parang yang Terbuat dari kayu Johar warna Hitam Yang Dililit mempergunakan tali Nilon Sebanyak Satu Lilitan dan tali Nilon Berwarna Kuning Sebanyak satu Lilitan serta Berisi Hiasan Koin sebanyak 6 (Enam) Buah;
8. 1 (satu) Batang parang dengan Hulu Kariri dan Paralon Dengan sarung parang Terbuat dari kayu Johar yang dililit Dengan Mempergunakan tali Nilon berwarna Putih Sebanyak Sembilan Lilitan, kabel Sebanyak satu Lilitan ,Potongan selang Berwarnan Hijau Sebanyak satu Lilitan dan Lilitan tali Rapia Berwarna Hitam Sebanyak satu Lilitan;

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Batang parang Dengan Hulu tanduk dan kariri
Dengan sarung parang Terbuat dari kayu nangka yang Dililit
mempergunakan Tali Rotan Sebanyak Delapana Lilitan;
10. 1 (satu) batang parang Dengan Hulu paralon Dan kariri
Dengan sarung parang Terbuat dari Kayu nangka yang Dililit
mempergunakan Tali rotan Sebanyak Sepuluh Lilitan;
11. 2 (Dua) Buah batu Kali;
12. 4 (Empat) Buah batu Gunung;
13. 2 (Dua) Batang Kayu Bekas Terbakar;
14. 2 (Dua) lembar Seng Bekas Terbakar;
15. 1 (satu) Unit rangka Sepeda Motor Bekas Terbakar;
16. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Berwarna
Merah Bekas Terbakar;

berdasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya pada saat kejadian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut perlu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan hilangnya tempat tinggal;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan duka kepada Keluarga Korban;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 187 Angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Danial Ngongo alias Dan**, Terdakwa II **Matius Umbu Wole alias Matius** dan Terdakwa III **Yohanes Bali Ate Alias Ama Yordan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Pembunuhan dan menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain” Sebagaimana Dakwaan Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Danial Ngongo alias Dan, dan Terdakwa II Matius Umbu Wole alias Matius pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa III Yohanes Bali Ate Alias Ama Yordan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Celana Pendek kain Berwarna Abu Abu;
 - 2) 1 (satu) Lembar Selendang Motif Sumba Berwarna Merah;
 - 3) 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Berwarna Hitam;
 - 4) 1 (satu) Lembar Celana Pendek kain Berwarna Abu Abu Bertuliskan “Cardinal Casual”;
 - 5) 1 (satu) Lembar baju Kemeja Berwarna Hitam;
 - 6) 1 (satu) Buah Kopel Hitam Berwarna Hitam;
 - 7) 1 (satu) Buah Sarung parang yang Terbuat dari kayu Johar warna Hitam Yang Dililit mempergunakan tali Nilon Sebanyak Satu Lilitan dan tali Nilon Berwarna Kuning Sebanyak satu Lilitan serta Berisi Hiasan Koin sebanyak 6 (Enam) Buah;
 - 8) 1 (satu) Batang parang dengan Hulu Kariri dan Paralon Dengan sarung parang Terbuat dari kayu Johar yang dililit Dengan Mempergunakan tali Nilon berwarna Putih Sebanyak Sembilan

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilitan, kabel Sebanyak satu Lilitan ,Potongan selang Berwarnan Hijau Sebanyak satu Lilitan dan Lilitan tali Rapia Berwarna Hitam Sebanyak satu Lilitan;

9) 1 (satu) Batang parang Dengan Hulu tanduk dan kariri Dengan sarung parang Terbuat dari kayu nangka yang Dililit mempergunakan Tali Rotan Sebanyak Delapana Lilitan;

10) 1 (satu) batang parang Dengan Hulu paralon Dan kariri Dengan sarung parang Terbuat dari Kayu nangka yang Dililit mempergunakan Tali rotan Sebanyak Sepuluh Lilitan;

11) 2 (Dua) Buah batu Kali;

12) 4 (Empat) Buah batu Gunung;

13) 2 (Dua) Batang Kayu Bekas Terbakar;

14) 2 (Dua) lembar Seng Bekas Terbakar;

15) 1 (satu) Unit rangka Sepeda Motor Bekas Terbakar;

16) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Berwarna Merah Bekas Terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jum'at tanggal 25 April 2025 oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., M.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H., M.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb



Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Wkb